

- 
- CRNA GORA  
**OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU**

K.br. 887/2012

Dana 29.04.2013. godine

- U IME CRNE GORE

**OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU**, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Djuričković Igor, uz sudjelovanje namještenika Papović Budimirke kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenog R.M.a, zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči ili svadji iz člana 154 KZ, postupajući po optužnom predlogu ODT Nikšić Kt.br.636/12 od 02.10.2012. godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 25.04.2013.godine, u prisustvu zamjenika ODT-a Sindjić Vanje i okrivljenog, donio je i dana 17.04.2013.godine javno objavio

## **P R E S U D U**

### **Okrivljeni:**

**R.M.**, od oca D. i majke D. rođene P.rodjen .. godine u . sa prebivalištem u Nikšiću-. bb, državljanin Crne Gore, nezaposlen, razveden, otac 2 djece, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudama Osnovnog suda u Baru K.br. 29/82 od 07.03.1983. godine, zbog krivičnog djela iz člana 208 stav 1 KZ SRCG, uslovnom osudom, 3 mjeseca zatvora uslovno na 1 godinu, K.br. 45/84 od 06.10.1987. godine, zbog krivičnog djela iz člana 203 stav 2/1 KZ SRCG, uslovnom osudom, 8 mjeseci zatvora uslovno na 2 godinu, K.br. 266/93 od 07.04.1994. godine, zbog krivičnog djela iz člana 204 stav 1 KZ RCG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i K.br. 17/99 od 11.11.1999. godine, zbog krivičnog djela iz člana 204 stav 1 KZ RCG, na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca,

- Krivje:

### **Što je:**

Dana 24.08.2012.godine u Nikšiću, u naselju Kapino Polje, pri svadji sa oštećenim Kosović Željkom, mašio se kosijera kao sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, na način što je istim

zamahnuo u pravcu oštećenog Kosović Željka

- čime je počinio krivično djelo ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči ili svadji iz člana 154 Krivičnog zakonika

-pa sud okrivljenog zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citiranih zakonskih odredbi i odredbi člana 4 stav 2, člana 32, 39 i 42 KZ i odredbi iz člana 226, 229 i člana 374 ZKP-a

## **OSUDJUJE**

**Na plaćanje novčane kazne u iznosu od 400,00 eura (slovima: četiristotine) eura**, koju kaznu je okrivljeni dužan platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko okrivljeni navedeni iznos novčane kazne ne plati u ostavljenom roku ista će biti zamijenjena kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 25,00 eura novčane kazne okrivljenom odrediti po jedan dan zatvora ili kaznom rada u javnom interesu, ukoliko okrivljeni na to pristane, tako što će se za svakih započetih 25,00 eura novčane kazne okrivljenom odrediti po 8 časova rada u javnom interesu.

.

Obavezuje se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 74,00 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću 832-32-152, na koji žiro račun je okrivljeni dužan platiti i navedeni iznos novčane kazne i da sudu dostavi dokaze o izvršenim uplatama.

Na osnovu člana 75 KZ prema okrivljenom se izriče:

## **MJERA BEZBJEDNOSTI**

Od okrivljenog se kao predmet izvršenja krivičnog djela trajno oduzima kosijer, koji su službenici Uprave policije CG PJ Nikšić dana 24.08.2013.godine privremeno oduzeli od okrivljenog.

## **Obrazloženje**

**Osnovni državni tužilac u Nikšiću** svojim optužnim predlogom Kt.br.636/2012 od 02.10.2012.godine, stavio je na teret okrivljenom R.M.izvršenje krivičnog djela ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči ili svadji iz člana 154 KZ, koje krivično djelo je činjenično opisano u izreci presude. Zamjenik ODT-a Sindjić Vanja, koja je

zastupala optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostajući pri navodima podnijetog optužnog akta predložila je sudu da okrivljenog oglasi krivim i osudi po zakonu.

**Okrivljeni R.M.** u svojoj odbrani datoj na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je istakao da stanuje u barakama koje se nalaze u naselju Kapino Polje i da je oštećeni K. Ž. njegov prvi komšija, da je dana 24.08.2012. godine u pripitom stanju došao kući i dok je dolazio do barake u kojoj stanuje vidio da je brat oštećenog K. Ž.S. svoje vozilo parkirano tako da on nije mogao da prodje do svojih ulaznih vrata i pošto su i K. Ž. i S. tu bili prisutni on pitao zašto je to vozilo tako bilo parkirano, nakon čega je došlo do prepirke između njega sa jedne i K. Ž. i S. sa druge strane prilikom koje prepirke ga je K. Ž. prvi odgurnuo rukom u predjelu lijevog ramena, nakon čega su ga Kosović Ž. i Svetozar udarali šakama po licu od kojih udaraca se on zateturio a možda i jednom pao, da bi zatim uspio da dodje do svog dijela barake odakle je uzeo jedan kosijer, ali sa tim kosijerom u ruci nije zamahivao ka K. Ž. već je isti samo držao u ruci kako bi K. Ž. i S. spriječio da nastave da ga udaraju. Takođe je istakao da je od udaraca koje su mu kritičnom prilikom zadali oštećeni Kosović Željko i njegov brat Svetozar imao povredu u predjelu lica zbog kojih se javio ljekaru istog dana.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni je, osatjući pri svojoj odbrani predložio sudu da ga oslobodi od optužbe.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz oštećenog K. Ž., pročitao potvrdu Uprave policije CG PJ Nikšić o privremenom oduzimanju predmeta od okrivljenog izdatu dana 24.08.2012. godine, izvršio uvid u prepis protokola Hitno prijave službe Opšta bolnica Nikšić broj protokola 5696 od 24.08.2012. godine, neposredno saslušao stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr. Bulatović Veselina i pročitao izvod iz kaznene evidencije za okrivljenog dat od Uprave policije CG- PJ Bar.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodeći ih u vezi sa navodima optužbe i odbranom okrivljenog sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni R.M.počinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret optužbom i istog oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

**Oštećeni K. Ž.** u svom iskazu u bitnom je naveo da se dana 24.08.2012. godine, nalazio ispred barake locirane u naselju Kapino Polje u kojem stanuje njegova majka, kojom prilikom se sreo sa okrivljenim R.M.om, koji je njegov komšija i koji je bio u vidno alkoholisanom stanju, prilikom kojeg susreta je došlo do rasprave između njega i okrivljenog oko zemljišta na kojem je on parkirao voje vozilo i u kojoj raspravi je okrivljeni pokušao da ga udari pesnicom i tom prilikom ga zakačio pesnicom u predjelu ramena, da bi zatim okrivljeni R. utrčao u svoj dio barake i iz istog se vratio noseći u rukama kosijer i dok mu se približavao okrivljeni mu je uputio niz psovki i kada mu je prišao na oko metar i po do dva udaljenosti sa kosijerom je zamahnuo kako bi ga udario u gornji dio tijela, ali je on uspio da se izmakne i izbjegne taj udarac, a zatim je prišao okrivljenom R. i uhvatio ga za ruku u kojoj je držao kosijer i zatim je došlo do međusobnog čupanja između njega i okrivljenog u kojem je on okrivljenog nekoliko puta udario pesnicom u predjelu glave, nakon čega su on i okrivljeni zajedno pali na trotoar kada je on okrivljenog nekoliko puta udario otvorenim dlanom po licu i tek nakon toga uspio da okrivljenom Radoviću iz ruke uzme kosijer i isti nakon toga odbaci u jednu glavicu koja se nalazi u nepsorednoj blizini barake. Takođe je istakao da je za vrijeme dešavanja kritičnog događaja ispred barake bio i njegov brat K. S., koji je taj događaj samo posmatrao i nije se miješao u isti, a da je nakon što se

sve završilo on telefonom pozvao radnike policije koji su ubrzo došli na lice mjesta i kojima je on pokazao mjesto gdje je odbacio kosijer koji je prethodno odbacio od okrivljenog R. M..

Uvidom u potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta od okrivljenog izdatu od Uprave policije CG PJ Nikšić dana 24.08.2012.godine utvrđeno je da navedenog datuma od okrivljenog R.M.oduzet jedan kosijer.

Stalni sudski vještak medicinske struke dr. Bulatović Veselin u svom nalazu i mišljenju u bitnom je naveo da je u prepisu protokola hitno prijavne službe JZU Opšta bolnica Nikšić broj protokola 5696 od 24.08.2012. godine, navedeno da se okrivljeni R. M. javio na pregled u hitnu službu zbog povreda zadobijenih od strane drugog lica i da se kliničkom pregledom kod okrivljenog konstatovane povrede u vidu krvnog podliva u predjelu lica, oguljotine kože u predjelu nosa, nagnječenje zida grudnog koša i krvnog podliva u predjelu lijevog skočnog zgloba, koje povrede su po svojoj prirodi lake tjelesne povrede, koje su mogle nastati višekratnim dejstvom tupine zamahnutog mehaničkog orudja kao što je stisnuta pesnica, noga na kojoj je obuća sa tvrdim djonom, drvena motka i slično, s tim što je povreda u predjelu lijevog skočnog zgloba mogla nastati i prilikom pada, odnosno takozvanog izvrtanja lijevog skočnog zgloba (djelimično iščašenje). Imenovani vještak je naveo i da je uvidom u otpusnu listu sa epikrizom JZU Opšta bolnica Nikšić - neurološkog odjeljenja navedeno da je okrivljeni R.M.na liječenju u navedenom odjeljenju proveo vrijeme od 04.02.2013. godine, do 08.02.2013. godine, i da je u dijagnozi okrivljenog navedeno da je isti liječen od epilepsije uzrokovane hroničnim alkoholizmom i oštećenja jetre prouzrokovanog alkoholom.

Na osnovu navedenog iskaza oštećenog K. Ž. koji je sud cijenio kao istinit jer je imenovani oštećeni kritični događaj predstavio odredjeno i uvjerljivo, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je kritičnog dana u mjestu Kapino Polje došlo do medjusobne svadje izmedju okrivljenog R.M.i oštećenog K.Ž., koju činjenicu nije negirao ni okrivljeni R. u svojoj odbrani, za vrijeme trajanja koje svadje je R.M.u jednom momentu uzeo kosijer iz svog dijela barake, sa kojim je dok je trajala svadja krenuo ka oštećenom i sa istim zamahnuo da udari oštećenog K. Ž. u gornji dio tijela, koji udarac je oštećeni uspio da izbjegne, nakon čega je došlo do čupanja i fizičkog obračuna izmedju okrivljenog i oštećenog R. u kojem je oštećeni K. okrivljenom R. nanio povrde po licu i glavi navedene u nalazu i mišljenju vještaka medicinske struke, na osnovu kojih činjenica je sud na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni R.M.dana 24.08.2012.godine u Nikšiću, u naselju Kapino Polje, pri svadji sa oštećenim K. Ž.e.mašio se kosijera kao sredstav podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, na način što je istim zamahnuo u pravcu oštećenog K.Ž. kojim radnjama je okrivljeni počinio krivično djelo ugrožavanje opasnim orudjem pri tuči ili svadji iz člana 154 KZ na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

Prilikom donošenja odluke o krivici okrivljenog sud je, cijeneći odbranu okrivljenog istu odbacio kao neosnovanu i usmjerenu na izbjegavanje krivično pravne odgovornosti, jer je odbrana okrivljenog u potpunosti opovrgnuta iskazom svjedok K. Ž.kojem dokazu je sud iz već navedenih razloga poklonio povjerenje i na istom zasnovao odluku o krivici okrivljenog u predmetnom postupku.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu, sud je utvrdio da je okrivljeni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela postupao sa direktnim umišljajem, jer iz utvrdjenog

činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni preduzimejući radnje bliže opisane u izreci presude bio svjestan da na taj način prilikom svadje sa okrivljenim radi upotrebe uzima kosijer kao sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, odakle nedvosmisleno proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude bio svjestan da na taj način čini predmetno krivično djelo i htio njegovo izvršenje. prilikom donošenja navedene odluke o stepenu vinoti okrivljenog sud je cijenio i činjenicu utvrdjenu kazivanjem oštećenog K. i odbranom okrivljenog da je okrivljeni kritičnom prilikom bio u alkoholisanom stanju i našao da ta činjenica nije od uticaja na donošenje drugačije odluke o stepenu visnosti okrivljenog u predmetnom postupku. Naime, činjenica da je okrivljeni R.M. na glavnom pretresu iznio odbranu u kojoj je detaljno opisao svoje vidjenje kritičnog događaja po ocjeni suda upućuje na zaključak da je okrivljeni R. kritičnom prilikom bio u stanju takozvanog običnog pijanstva, odnosno da alkoholisanost okrivljenog nije bila takvog stepena da je mogla uticati na njegovu sposobnost da upravlja svojim postupcima, jer po ocjeni suda okrivljeni da je bio u tolikoj mjeri pod desjstvom alkohola ne bi bio umogućnosti da kritični događaj u svojoj odbrani rekonstruiše na način kako je to učinio u predmetnom postupku.

.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i visini kazne okrivljenom sud je u smislu člana 42 stav 1 KZ na strani okrivljenog kao olakšavajuće okolnosti našao loše imovne prilike i činjenicu da je okrivljeni otac dvoje djece, dok je raniju osudjivanost okrivljenog utvrdjenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije sud istom cijenio kao otežavajuću okolnost u sklopu ličnosti okrivljenog, jer je očigledno da krivične sankcije i kazne koja su okrivljenom izricane prilikom ranije osudjivanosti, nijesu u dovoljnoj mjeri uticale na okrivljenog da ne čini nova krivična djela. Imajući u vidu navedene okolnosti, cijeneći pri tom u smislu odredbe člana 42 stav 2 KZ imovne prilike okrivljenog za koje je sud utvrdio da su loše, sud je okrivljenog na osnovu člana 39 KZ osudio na plaćanje novčane kazne u iznosu od 400,00 eura, koja kazna predstavlja zakonom propisani minimum kazne zbog izvršenja predmetnog krivičnog djela, smatrajući da je ovakva kazna primjerena težini izvršenog krivičnog djela i okrivljenom kao učiniocu istog i da će se sa ovakvom kaznom na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši nova krivična djela, odnosno da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 32 KZ, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ

Imajući u vidu sve navedene okolnosti, cijeneći pri tom naročito loše imovne prilike okrivljenog zbog kojih mu je kao licu u stanju socijalne potrebe dodijeljena na korišćenje predmetna baraka u naselju Kapino Polje, sud je, pored toga što je odredio da će ukoliko okrivljeni novčanu kaznu na koju je osuđen ovom presudom ne plati u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude istu zamijeniti kaznom zatvora, alternativno odredio da će se navedena novčana kazna ukoliko okrivljeni istu ne plati u ostavljenom roku zamijeniti kaznom rada u javnom interesu, ukoliko okrivljeni na to pristane, tako što će se za svakih započetih 25,00 eura novčane kazne okrivljenom odrediti po 8 časova rada u javnom interesu.

Odluku o troškovima sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom okrivljenog obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 74,00 eura, od čega se iznos od 44,00 eura odnosi na ime nagrade vještaku medicinske struke za dati nalaz i mišljenje, dok se iznos od 30,00 eura odnosi na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka, koji iznos je određen imajući u vidu složenost predmeta, trajanje postupka i imovne prilike okrivljenog.

Na osnovu člana 75 KZ prema sud je okrivljenom izrekao mjeru bezbjednosti, sa kojom je otkrivenog se kao predmet izvršenja krivičnog djela trajno oduzet kosijer koji službenici Uprave policije CG PJ Nikšić dana 24.08.2013.godine privremeno oduzeli od okrivljenog.

Na osnovu svega izloženog, primjenom člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

**OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU**, dana 29.04.2013. godine

**Zapisničar S U D I J A**

**Papović Budimirka s.r. Djuričković Igor s.r.**

**Za tačnost otpravki tvrdi i ovjerava službenimk suda**

**PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba uroku od 8 dana od dana prijema**

**Iste preko ovog suda Višem sudu Podgorica**